

0000648-26.2021.8.26.0169

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Luciano Siqueira de Pretto

Comarca: Duartina

Foro: Foro de Duartina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... DE NULIDADE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Duartina

Foro de Duartina

Vara Única

Rua Sete de Setembro, 486, Duartina - SP - cep 17470-000

0000648-26.2021.8.26.0169 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000648-26.2021.8.26.0169

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO LENON FERREIRA DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciano Siqueira de Pretto

Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação penal condenatória, de iniciativa pública incondicionada, em que o Ministério Público imputa a João Lenon Ferreira de Souza e Alan Alex Ruiz de Melo a prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (fls. 73-76).

Em apertada síntese, narra a denúncia ministerial que, no dia 03 de abril de 2021, por volta das 18h47min, no estabelecimento comercial denominado "Mercado Serv Lar", localizado à Avenida João Bocardí, nº 215, Vila Maria, na cidade de Ubirajara, nesta comarca de Duartina/SP, os acusados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo contra a vítima Karen Andrizza de Matos Gaspar de Oliveira, subtraíram para proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) em

espécie.

A exordial acusatória escora-se em elementos informativos colhidos no bojo de inquérito policial conduzido pela Delegacia de Polícia de Ubirajara (fls. 01-70).

Presentes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, a denúncia foi recebida em 22 de abril de 2021 (fls. 79-80).

Foram acostadas folhas de antecedentes criminais em nome dos réus (fls. 94-100).

Por não ter sido localizado, o feito de origem (autos n. 1501000-07.2021.8.26.0169) foi desmembrado em relação ao réu João Lenon (fls. 148-150). A presente demanda, então, passou a versar unicamente sobre a conduta imputada ao réu João Lenon, que inicialmente foi citado por edital (fl. 164).

Na sequência, sobreveio o cumprimento de mandado de prisão (fls. 178-182) e a apresentação de resposta à acusação (fls. 189-192).

Ausentes hipóteses de absolvição sumária (fls. 202-205), passou-se, desde logo, à colheita da prova oral. Em audiência realizada neste juízo, as testemunhas foram inquiridas (fls. 235-236). O réu João Lenon foi interrogado no mesmo ato processual.

Finda a instrução criminal, as partes apresentaram suas razões finais.

O Ministério Público requereu a condenação do acusado João Lenon nos termos da denúncia (fls. 239-247). Sustentou, em suma, que a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pela prova documental produzida durante a instrução e pela prova testemunhal produzida em audiência, notadamente pelo depoimento seguro e indubitado da vítima quanto ao reconhecimento da autoria. Ao final, requereu a condenação do réu com a fixação da pena privativa de liberdade acima do mínimo legal, majorada na terceira fase em razão do concurso de agentes e o emprego da arma de fogo. Pugnou pela fixação do regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sem o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

A defesa, em memoriais escritos (fls. 252-255), postulou pela reconhecimento da confissão espontânea e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A pretensão punitiva é procedente.

(A) MÉRITO - MATERIALIDADE

A existência material da infração penal descrita na denúncia ofertada pelo Ministério Público está sobejamente demonstrada nos autos, valendo referir, por essenciais à compreensão da dinâmica dos fatos, os seguintes elementos de convicção:

- a) boletim de ocorrência (fls. 07-08), noticiando as circunstâncias fáticas levadas a conhecimento da autoridade policial;
- b) auto de exibição e apreensão de mídia com imagens das câmeras de segurança do

supermercado (fl. 21); e

c) relatório de investigação elaborado pela polícia civil (fls. 35-50).

Aliados aos depoimentos judiciais, os referidos meios probatórios conferem densidade à acusação penal deduzida no processo.

(B) MÉRITO - AUTORIA e DOLO

A autoria delitiva apresenta-se cristalina. Explico.

Interrogado em juízo, o acusado João Lenon Ferreira de Souza admitiu em parte os fatos descritos na denúncia. Disse que realmente praticou o assalto, porém o fez utilizando uma arma de brinquedo, ou seja, não estava com uma arma de fogo.

Diversa, no entanto, foi a versão apresentada em juízo pela vítima e testemunhas.

Inquirida em juízo, a vítima Karen Andrizza de Matos Gaspar de Oliveira narrou que, na data dos fatos, dois homens chegaram ao estabelecimento comercial no final do expediente. Relatou que, enquanto um aguardava na porta, o outro adquiria um pacote de bolachas dentro do mercado. Disse que reconheceu o acusado Alan Alex quando este se dirigiu ao caixa porque ele tinha uma tatuagem na mão e o cabelo descolorido. Contou que, enquanto atendia Alan Alex, foi abordada pelo corréu João Lenon, que portava um revólver e exigia a entrega de todo o dinheiro que estava na gaveta do caixa. Contou também que, após o roubo, os réus empreenderam fuga, não sendo localizados pelos policiais militares. Esclareceu que, na data dos fatos, os acusados vestiam blusa com capuz e usavam máscara individual de proteção, mas que pôde reconhecê-los porque eram clientes do mercado. Descreveu Alan Alex como homem branco com cabelo descolorido e tatuagem em uma das mãos e descreveu João Lenon como homem moreno, a quem reconheceu pelo olhar. Relatou que, dias após o roubo, os corréus Alan Alex e João Lenon foram vistos na cidade de Ubirajara, oportunidade em que acionou a Polícia Militar. Confirmou que o investigado João Lenon portava um revólver de cor preta e brilhante, não sendo possível concluir, durante a prática delitiva, que não se tratava de uma "arma de verdade". Apontou que o prejuízo suportado atingiu o montante de R\$940,00. Esclareceu que o réu era cliente habitual do estabelecimento. Confirmou a autoria sem qualquer sombra de dúvida.

A testemunha José Luciano Bento da Silva Filho, ouvida no feito original (autos n. 1501000-07.2021.8.26.0169), disse que presenciou os fatos descritos na denúncia. Contou que é o açougueiro do mercado e que estava conversando com a ofendida Karen quando os dois acusados chegaram ao estabelecimento comercial. Relatou que um dos réus permaneceu na porta da loja, enquanto o outro entrou para comprar um pacote de bolachas. Afirmou que viu quando o acusado João Lenon entrou no estabelecimento anunciando um assalto, fazendo crer portar uma arma de fogo. Disse que os investigados determinaram que ele aguardasse nos fundos da loja e que, mesmo avisando aos demais funcionários sobre o roubo, não pôde impedir a consumação do delito. Negou ter reconhecido os réus na data dos fatos, como também negou tê-los reconhecido em arquivos de fotografias da Polícia Civil. Inquirida pela acusação, esclareceu que o acusado que entrou na loja para comprar bolachas era branco e que o acusado que ficou aguardando na porta da loja era moreno. Inquirida pela defesa, repetiu que não reconheceu os acusados em nenhum momento e que teria afirmado, na delegacia de polícia, que o investigado João Lenon era "pessoa familiar". Esclareceu que não viu a arma de fogo utilizada no delito e confirmou que o réu João Lenon portava um objeto na cintura com o formato similar ao de um revólver.

A testemunha Clebson Reis dos Santos esclareceu que não presenciou os fatos narrados na denúncia. Narrou que, na data dos fatos, foi procurado por duas pessoas com quem trabalhava, cujos nomes não recordava, e que teria lhes emprestado uma

máscara. Disse que essas mesmas pessoas falaram que iriam praticar um roubo, naquele mesmo dia, em um mercado da cidade. Contou que um rapaz portava um objeto debaixo da camisa, que acreditou ser uma arma de fogo. Relatou que reencontrou os acusados duas semanas após o delito e que os mesmos confirmaram que haviam realizado o roubo em um mercado da cidade. Após a exibição das fotos acostadas aos autos, reconheceu os acusados Alan Alex e João Lenon como as pessoas que teriam dito que roubariam um mercado.

A testemunha Aluízio Cordeiro, investigador de polícia, narrou que a autoria do delito foi apontada pela vítima Karen, que reconheceu, sem dúvida, os acusados Alan Alex e João Lenon como os autores do crime de roubo no mercado. Contou que a ofendida Karen apontou, com clareza e precisão, os sinais físicos característicos dos envolvidos, como o cabelo descolorido e a tatuagem na mão do investigado Alan Alex, bem como confirmou a vítima o uso de arma de fogo pelo investigado João Lenon. Informou que, visualizando as imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, não foi possível afirmar se o réu João Lenon portava uma arma de fogo ou um simulacro no momento da prática do delito.

Sendo esse o cenário, está evidenciado que o acusado João Lenon, juntamente com um comparsa, predispostos ambos que estavam para a prática do crime, surpreenderam a vítima em seu estabelecimento comercial e anunciaram o roubo mediante o emprego de arma de fogo. Ato contínuo, subtraíram R\$940,00 e fugiram do local.

A dinâmica foi descrita com riqueza de detalhes pelo réu, vítima e pelas testemunhas. Não há nada nos autos para se alijar a veracidade de tais depoimentos, em especial porque amparados na substancial prova produzida sob o crivo do contraditório.

Cumprasse assinalar que, na fase policial, a vítima Karen reconheceu João Lenon (fl. 32), cliente de seu estabelecimento, como um dos autores do delito. Trata-se de relato que não pode simplesmente ser preterido.

Como visto, a ofendida Karen prestou depoimento claro e indicou com precisão as características físicas que apontam para a autoria delitiva. Questionada em diversas oportunidades, também na fase policial, sempre reconheceu de forma indubitosa o réu João Lenon como um dos autores do delito.

Em juízo, a testemunha José Luciano Bento da Silva Filho afirmou ter presenciado os fatos descritos na denúncia. Confirmou a forma de agir dos assaltantes nos mesmos termos do relatado pela vítima Karen. E, embora não tenha reconhecido o autor do delito, presenciou o momento em que os investigados abordaram a ofendida e, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram o dinheiro do caixa.

A testemunha Clebson Reis dos Santos e o policial civil Aluízio Cordeiro confirmaram os depoimentos prestados na fase policial e, em juízo, reforçaram os depoimentos da vítima e da testemunha presencial José Luciano, o que permite concluir, de modo inequívoco, quanto à autoria delitiva.

Ademais, somam-se aos depoimentos colhidos em audiência, os elementos de convicção traduzidos no auto de reconhecimento de pessoa (fl. 32), no auto de reconhecimento fotográfico (fls. 34-47) e análise das filmagens. A esse respeito, o relatório da polícia civil foi categórico:

CONCLUSÃO: DIANTE DAS IMAGENS OBTIDAS ATRAVÉS DAS INVESTIGAÇÕES, DE SUAS COMPARAÇÕES, VERIFICA-SE A CORRESPONDÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, TATUAGEM E ALIANÇA, PODENDO AFIRMAR COM CERTEZA DE QUE OS AUTORES DO ROUBO E OS IDENTIFICADOS SÃO AS MESMAS PESSOAS. TAIS EVIDÊNCIAS SÃO CORROBORADAS PELO RECONHECIMENTO PESSOAL POSITIVO REALIZADO PELA VÍTIMA. DILIGÊNCIAS CONTINUAM SENDO REALIZADAS VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS OUTROS DOIS INDIVÍDUOS QUE APARECEM NAS FILMAGENS.

É O RELATÓRIO. (fl. 47)

Por fim, a jurisprudência é assente no sentido de que a inobservância das recomendações previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalidam o ato:

PROCESSO-CRIME - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP -- RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INVESTIGATÓRIA RATIFICADO PELO PESSOAL EM JUÍZO - PROCEDIMENTO PREVISTO NO REFERIDO DISPOSITIVO, ADEMAIS, QUE SE AFIGURA COMO MERA RECOMENDAÇÃO E NÃO UMA OBRIGATORIEDADE, PASSÍVEL DE NULIDADE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ARTEFATO NÃO APREENDIDO - IRRELEVÂNCIA - PROVA ORAL SEGURA - CAUSA DE AUMENTO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500246-61.2018.8.26.0075; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bertioga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 25/10/2021; Data de Registro: 25/10/2021)

O réu João Lenon estava com o comparsa e os demais elementos existentes realçam que exerceu participação decisiva na prática do roubo, auxiliando na execução e seguramente recebendo parte do numerário subtraído. E quem exerce tal missão é igualmente autor do fato, respondendo pelo delito nos termos do artigo 29 do Código Penal: "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

Neste particular, oportuna a lição doutrinária de Jorge de Figueiredo Dias:

"A componente subjetiva da co-autoria reside na decisão conjunta. A razão da exigência deste elemento compreende-se porque só através dele se pode justificar que se responda pela totalidade do delito o agente que por si levou a cabo apenas uma parte da execução típica. (...) Que qualquer dos co-autores responda pela totalidade da realização típica só pode aceitar-se porque a execução é, toda ela, fruto de uma decisão conjunta. O que significa exigir uma conexão mútua entre as partes de execução do facto a cargo de cada um dos co-autores que, também numa consideração objectiva, conduza a pôr sobre os ombros de um o papel ou a função que coube ao(s) outro(s). É preciso, na formulação da jurisprudência germânica, que a decisão se revele através de acções expressas ou pelo menos através de acções concludentes. (in Direito Penal - Parte Geral, Tomo I: questões fundamentais: a doutrina geral do crime. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pp. 791-792 - os destaques constam do original)."

Conforme entendimento pacificado no e. Superior Tribunal de Justiça, para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima.

In casu, a vítima apresentou relato cabal e convincente da efetiva utilização de arma de fogo na prática delitativa. Nessa ordem de ideias, está também bem demonstrado o roubo circunstanciado pelo concurso de duas ou mais pessoas e o emprego de arma de fogo. A mesma conclusão foi adotada por este e. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do corréu:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) - Condenação - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas demonstradas - Validade das palavras da vítima e testemunhas presenciais - Causas de aumento de

pena bem delineadas – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Regime fechado de rigor – Impossibilidade de substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 1501000-07.2021.8.26.0169; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022)

Induvidosa assim, a responsabilidade penal do acusado.

Insta pontuar que o elemento subjetivo que animou a conduta sindicada está evidenciado nas circunstâncias fáticas debruçadas nos autos, a denotar vontade consciente de, mediante grave ameaça, subtrair coisa alheia móvel.

Ficam refutadas, desse modo, as alegações defensivas, sendo a condenação a medida de rigor.

(C) TIPLICIDADE, ILICITUDE, CULPABILIDADE E PUNIBILIDADE

A toda evidência, referido comportamento amolda-se aos ditames do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Confira-se o enunciado normativo vigente à época do fato:

"Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;"

Não concorre nenhuma causa de exclusão da ilicitude da conduta criminosa atribuída ao réu.

Tampouco se verificam dirimentes penais, estando presentes na espécie todos os elementos que integram a culpabilidade, a saber: a) imputabilidade; b) potencial consciência da ilicitude; c) exigibilidade de conduta diversa.

Finalmente, convém pontuar a inexistência de causas extintivas da punibilidade.

(D) DOSIMETRIA DA PENA

Assentada a responsabilidade do acusado pelos fatos descritos na denúncia, passo à dosimetria da reprimenda criminal, fazendo-o de forma motivada (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República), com estrita observância ao princípio constitucional da individualização (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República), segundo os cânones do sistema trifásico (artigo 68, caput, do Código Penal).

Na primeira fase, observada a pena mínima cominada ao delito, o ponto de partida é de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A culpabilidade não comporta valoração negativa. O réu é primário (fls. 98-100). As circunstâncias não merecem maior reprovação. No mais, o crime não resultou em consequências mais gravosas do que as que lhe são inerentes. Destaco, ainda, a ausência de informações quanto à conduta social do agente e personalidade. Os

motivos que o impeliram à prática criminosa são os peculiares ao ilícito. Por fim, não há que se falar em valoração do comportamento da vítima.

Sopeados tais critérios, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Sucede que, nos termos do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Mantenho, assim, a reprimenda no mínimo legal.

Já na terceira fase, estão constatadas as causas de aumento pelo concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), impondo-se a exasperação da pena em 3/3 (três terços), resultando em 08 (oito) anos e de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, fixo o regime fechado. Cumpre ponderar que outro regime seria insuficiente à reprovação do delito, bem assim a gravidade em concreto da conduta, consistente no emprego de arma de fogo, ter retornado ao local do crime dias depois e por ser cliente habitual do estabelecimento.

Fixo o dia-multa no mínimo legal.

Diante da pena aplicada e pelo crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça, inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, pois o acusado não atende aos requisitos do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal. Igualmente impossível a suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

III - DISPOSITIVO

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia oferecida pelo Ministério Público, para o fim de CONDENAR o réu João Lenon Ferreira de Souza, incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Preso preventivamente, o acusado permaneceu encarcerado no curso do processo, subsistindo os motivos que autorizaram a custódia cautelar. Não poderá recorrer solto da condenação e será recomendado no presídio em que está. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Ciência ao Ministério Público

Pela ausência de prova quanto aos elementos subjetivos, afasto a aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução adequada valoração para progressão de regime.

Como esteve assistido por advogada conveniada (fl. 183), o réu está dispensado do pagamento da taxa judiciária. Oportunamente, expeça-se a certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; oficie-se ao T.R.E. para aplicação do artigo 15, inciso III, da Constituição da República; intime-se o réu para pagamento da pena de multa; e expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.I.C.

Duartina, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA